REKONSTRUKSI REGULASI PENGGALANGAN DANA PUBLIK BERBASIS MEDIA SOSIAL DALAM PENANGGULANGAN BENCANA DI INDONESIA

Disusun Oleh:

Mohammad Reza Al Baihaqi

Ketua Umum Sosial Literasi Periode 2026/2027

A. PENDAHULUAN

Dipenghujung tahun 2025 pulau Sumatra kembali menjadi saksi bisu tragedi kemanusiaan dan ekologis yang memilukan. Bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda pulau Sumatra meninggalkan jejak kehancuran yang luar biasa. Hujan deras yang terus-menerus selama beberapa hari yang menyebabkan sungai-sungai meluap dan lereng perbukitan runtuh. Ratusan desa terendam banjir serta infrastruktur vital terputus, dan banjir bandang inipun menelan ratusan korban jiwa. Menurut data yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat korban meninggal dunia akibat bencana tersebut mencapai 1.189 juta jiwa, 141 orang dinyatakan hilang dan 195.542 jiwa terpaksa mengungsi.[1]

Bencana alam yang hadir dipenghujung tahun tersebut bukan hanya sekedar fenomena alam yang datang secara tiba-tiba, melainkan sebuah bencana kemanusiaan yang memperlihatkan keroposnya perlindungan negara terhadap warganya. Dibalik banyaknya korban yang terjadi akibat bencana alam di Sumatra, sesungguhnya ada hak fundamental yang mengharuskan negara hadir untuk memenuhi kewajibannya seperti yang diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) menjamin hak untuk

---

[1] Rusnadi Suryatman Putra, "Pasca Bencana Di Sumatra: BNPB Percepat Hunian, Infrastruktur Vital, Dan Operasi Modifikasi Cuaca," Badan Penanggulangan Nasional Bencana, 2026. (Diakses pada 15 Januari 2026)

hidup, hak atas rasa aman, hak untuk tidak kehilangan tempat tinggal, hak atas bantuan kemanusiaan, hingga hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat.[2]

Ketika jalan terputus, listrik padam berhari-hari, dan makanan yang sulit dibantukan, kita melihat jelas bagaimana hak-hak pemenuhan dasar warga negara tidak hanya ditentukan oleh cuaca ekstrem, tetapi oleh kesiapan, tata kelola dan pilihan kebijakan negara.[3] Tragedi bencana alam yang terjadi di penghujung tahun 2025 tersebut tidak hanya dapat dipahami sebagai bencana alam biasa, melainkan sebagai kerusakan lingkungan dan perubahan iklim yang menjadi variable utama akibat bencana alam tersebut. Maka, lebih dari sekedar upaya tanggap darurat, ini berkaitan erat dengan tanggung jawab negara untuk mencegah, memitigasi, serta memastikan penanganan yang cepat dan efektif. Hal ini juga menutut kita untuk melihat bagaimana negara menjalankan kewajibannya dalam melindungi jutaan warganya dari ancaman yang sebenernya dapat diantisipasi.

Dewasa saat ini, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan mendasar dalam pola interaksi sosial. Digitalisasi tidak hanya mengubah cara manusia berkomunikasi, tetapi juga merekonstruksi cara pengetahuan di produksi, disebarluaskan, dan dimaknai.[4] Dalam lanskap ini, media sosial hadir sebagai ruang publik baru yang memungkinkan pertukaran informasi berlangsung secara cepat, masif, serta membentuk kesadaran kolektif dalam merespon berbagai persoalan sosial. Seraya dengan menguatnya pengaruh media sosial, muncul tokoh-tokoh baru yang memiliki daya jangkau dan legitimasi popular di ruang digital, yaitu *influencer*. Ia hadir sebagai aktor sentral dengan modal sosial berupa jutaan pengikut, kredibilitas simbolik, *influencer* memiliki kapasitas luar biasa untuk mengaplifikasi isu

---

[2] Pemerintah Republik Indonesia. (1945). "*Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*".
[3] Raihan Muhammad, "Banjir Sumatera Dan Pentingnya Hak Asasi Manusia," KOMPAS.com, 2025. (Diaskes pada 15 Januari 2026)
[4] Yusriman, "Interaksi Sosial Dalam Era Digital: Dampak Teknologi Terhadap Hubungan Manusia," *Jurnal Dinamika Sosial Dan Sains* 2, no. 2 (2025): 454–61.

kebencanaan dalam waktu yang cukup singkat dengan satu unggahan dapat menggerakan opini publik, mengonsolidasikan solidaritas lintas wilayah, serta memobilisasi sumber daya material dan nonmaterial secara signifikan.[5]

Ditengah pusaran bencana kemanusiaan, penggalangan donasi muncul sebagai wujud paling nyata dari solidaritas sosial yang digerakan oleh empati publik, terutama melalui media sosial dan publik figure atau *influencer*. Penderitaan korban yang terjadi secara nyata dan mendesak membangun imperatif moral untuk segera melakukan bantuan kemanusiaan yang bersifat darurat, sehingga segala bentuk prosedur administratif kerap dipersepsikan sebagai hambatan yang tidak sensitif terhadap situasi kritis. Namun, negara melalui pernyataan Menteri Sosial RI menegaskan bahwa setiap penggalangan donasi tetap wajib memperoleh izin sesuai ketentuan hukum yang berlaku.[6] Dalam kondisi demikian, pernyataan tersebut tampil problematik karena mereduksi bencana menjadi urusan administratif, bukan krisis kemanusiaan, sehingga berpotensi melanggengkan jarak antara negara dan realitas penderitaan warga. Oleh karena itu, rekonstruksi regulasi penggalangan dana publik di media sosial menjadi sebuah keniscayaan. Regulasi harus ditata ulang dengan paradigma yang lebih responsif, empatik, dan adaptif terhadap situasi krisis. Mekanisme perizinan perlu disederhanakan melalui skema darurat yang cepat dan akuntabel, tanpa mengorbankan prinsip transparansi dan pertanggungjawaban publik.

B. PEMBAHASAN

1. Praktik Penggalangan Dana Publik Berbasis Media Sosial dalam Penanggulangan Bencana

Perkembangan teknologi digital telah menggeser secara fundamental cara masyarakat merespons krisis kemanusiaan, termasuk dalam konteks penanggulangan

---

[5] yohanes Mega Hendarto, “Jajak Pendapat: ”Influencer” Berperan Himpun Solidaritas Untuk Sumatera,” KOMPAS.id, 2025. (Diakses pada 18 Januari 2026)

[6] Dian Rahma Fika, “Menteri Sosial: Penggalangan Donasi Bencana Sebaiknya Izin Dulu,” TEMPO, 2025. (Diakses pada 18 Januari 2026)

bencana. Di tengah percepatan arus informasi dan semakin menyempitnya jarak sosial di ruang virtual, praktik solidaritas tidak lagi bergantung sepenuhnya pada mekanisme konvensional yang bersifat terpusat dan hierarkis. Media sosial tampil sebagai ruang publik baru yang memungkinkan empati kolektif terartikulasikan secara cepat dan luas, melampaui batas geografis maupun institusional.[7] Dalam lanskap inilah penggalangan dana publik berbasis media sosial menemukan relevansinya sebagai instrumen utama bantuan kemanusiaan, khususnya ketika situasi darurat menuntut respons yang segera dan adaptif. Pergeseran ini menandai perubahan paradigma dari solidaritas yang dimediasi negara menuju solidaritas yang tumbuh dari partisipasi langsung masyarakat, sehingga membuka ruang diskursus baru mengenai posisi, pola, dan implikasi praktik penggalangan dana digital dalam penanggulangan bencana di Indonesia.

Realitas tersebut memperoleh legitimasi empiris dari laporan Digital 2025: Indonesia yang dirilis oleh We Are Social dan Meltwater melalui DataReportal. Pada awal tahun 2025, Indonesia tercatat memiliki sekitar 285 juta penduduk, dengan lebih dari 212 juta pengguna internet dan sekitar 143 juta pengguna media sosial.[8] Tingkat penetrasi digital yang masif ini menegaskan bahwa media sosial telah bertransformasi

---

[7] Asep Kurnia, "Peran Inovasi Teknologi Digital Sebagai Mitigasi Bencana Alam Yang Mengancam Keamanan Negara," Institut Teknologi Bandung, 2022, https://itb.ac.id/berita/detail/58972/peran-inovasi-teknologi-digital-sebagai-mitigasi-bencana-alam-yang-mengancam-keamanan-negara.

[8] "Digital 2025: Indonesia," We Are Social, 2025, https://wearesocial.com/id/blog/2025/02/digital-2025/. (Diakses pada 24 Januari 2026)

menjadi infrastruktur sosial yang strategis dalam membentuk kesadaran kolektif. Dalam situasi krisis kemanusiaan akibat bencana, kondisi tersebut memungkinkan empati publik dikonsolidasikan dan solidaritas sosial dimobilisasi secara cepat dan meluas melalui ruang digitalc, termasuk dalam praktik penggalangan dana kemanusiaan.

Bertumpu pada ekosistem digital tersebut, praktik penggalangan dana publik dalam penanggulangan bencana berkembang melalui pola yang lentur, terdesentralisasi, dan sangat bergantung pada jejaring kepercayaan di ruang media sosial. Dalam praktik kontemporer penanggulangan bencana, penggalangan dana publik berbasis media sosial menemukan artikulasinya yang paling nyata melalui peran influencer seperti Ferry Irwandi dan sejumlah figur publik lainnya. Pascabencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Sumatra pada penghujung tahun 2025, influencer memanfaatkan otoritas simbolik dan jejaring pengikut yang luas untuk membuka penggalangan dana secara terbuka, mengajak masyarakat berpartisipasi dalam aksi solidaritas kemanusiaan yang bersifat segera.[9] Melalui satu unggahan, empati individual ditransformasikan menjadi gerakan kolektif lintas wilayah yang mampu mengalirkan bantuan secara cepat kepada para korban. Legitimasi praktik tersebut tidak bertumpu pada mandat legal-formal, melainkan pada kepercayaan sosial dan relasi moral yang terbangun antara influencer dan publiknya. Pada titik ini, media sosial tidak lagi berfungsi semata sebagai medium komunikasi, melainkan sebagai ruang publik moral tempat nilai solidaritas diproduksi dan dijalankan secara spontan.

Berdasarkan uraian tersebut, praktik penggalangan dana publik berbasis media sosial telah menjadi elemen penting dalam penanggulangan bencana di Indonesia, seiring dengan menguatnya peran masyarakat dalam merespons krisis kemanusiaan secara cepat dan adaptif. Media sosial memungkinkan solidaritas publik

---

[9] Almerdo Agsa Soroinama Hia, "No Viral, No Justice: Influencer Ferry Irwandi Menggalang Dana Bantuan Bencana Sumatera, Menuai Pro-Kontra," Kunci Hukum, 2025, https://www.kuncihukum.com/artikelpage/453/no-viral-no-justice-influencer-ferry-irwandi-menggalang-dana-bantuan-bencana-sumatera-menuai-pro-kontra.

terartikulasikan melalui pola mobilisasi dana yang lentur, partisipatif, dan menjangkau lintas wilayah, sehingga mampu melengkapi keterbatasan mekanisme negara pada fase-fase awal bencana. Namun, efektivitas praktik tersebut sekaligus menyingkap persoalan mendasar terkait kepastian hukum, akuntabilitas, dan batas peran negara terhadap inisiatif warga. Oleh karena itu, keberadaan penggalangan dana digital tidak hanya perlu dipahami sebagai fenomena sosial semata, melainkan sebagai realitas struktural yang menuntut penataan regulasi yang lebih responsif, proporsional, dan berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan dalam kerangka penanggulangan bencana.

2. Rekonstruksi Regulasi Penggalangan Dana Publik Berbasis Media Sosial dalam Penanggulangan Bencana

Dalam perspektif hukum tata kelola kebencanaan, keberlakuan kewajiban perizinan penggalangan dana publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang[10] beserta regulasi turunannya perlu direkonstruksi secara konseptual ketika dihadapkan pada situasi darurat bencana. Regulasi tersebut dibangun dalam asumsi keadaan normal yang menempatkan pengendalian administratif sebagai instrumen utama perlindungan publik, sehingga kurang responsif terhadap karakter bencana sebagai kondisi luar biasa yang menuntut kecepatan, fleksibilitas, dan keberpihakan pada keselamatan manusia. Oleh karena itu, pengenalan skema izin darurat (*emergency licensing*) menjadi relevan secara yuridis dan filosofis, dengan menempatkan prinsip keselamatan rakyat sebagai hukum tertinggi (*salus populi suprema lex esto*) sebagai dasar legitimasi normatifnya.[11] Skema ini memungkinkan penggalangan dana dilakukan secara segera pada fase awal bencana melalui mekanisme deklaratif sementara, dengan pengawasan dan pertanggungjawaban dialihkan pada tahap pasca-pelaksanaan. Pendekatan demikian selaras dengan semangat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang

---

[10] Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang Dan Barang," Pub. L. No. Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 2273 (1961).
[11] Pan Mohammad Faiz, "Memaknai Salus Populi Suprema Lex," Majalah Konstitusi, 2020, https://panmohamadfaiz.com/2020/09/03/memaknai-salus-populi-suprema-lex/.

Penanggulangan Bencanayang menekankan prinsip cepat, tepat, dan terkoordinasi, sekaligus mencerminkan pergeseran paradigma regulasi dari kontrol prosedural menuju perlindungan kemanusiaan yang substansial.[12]

Regulasi penggalangan dana publik berbasis media sosial dalam penanggulangan bencana seharusnya dirumuskan melalui model pengaturan yang responsif dan berbasis situasi darurat. Norma hukum perlu memuat skema izin darurat bersifat deklaratif yang secara otomatis berlaku sejak ditetapkannya status darurat bencana oleh otoritas berwenang. Melalui mekanisme ini, penggalangan dana kemanusiaan dapat dilakukan secara segera tanpa menunggu persetujuan administratif yang berpotensi menghambat respons awal.[13] Regulasi juga harus menegaskan kewajiban transparansi penggunaan dana, batas waktu pelaksanaan penggalangan, serta pengakuan terhadap aktor non-negara, termasuk *influencer* dan komunitas digital, sebagai subjek hukum yang sah dengan hak dan tanggung jawab yang dirumuskan secara jelas.

Penawaran normatif tersebut secara yuridis mencerminkan pergeseran paradigma dari pengawasan administratif *ex ante* menuju pertanggungjawaban *ex post* yang lebih proporsional dan kontekstual. Pendekatan ini sejalan dengan asas kemanfaatan, proporsionalitas, dan perlindungan kepentingan umum dalam hukum administrasi negara, sekaligus mengaktualisasikan prinsip keselamatan rakyat sebagai hukum tertinggi dalam situasi kebencanaan. Dengan menempatkan hukum kebencanaan sebagai *lex specialis* terhadap rezim penggalangan dana, regulasi memperoleh legitimasi normatif yang kuat serta meningkatkan efektivitas perlindungan hak dasar korban bencana. Pengawasan negara tetap terjaga melalui mekanisme pelaporan publik, audit keuangan, dan sanksi yang terukur, sehingga

---

[12] Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana," Pub. L. No. Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4723 (2007).

[13] Muhammad Anwar, "Empati Publik vs Regulasi, Dilema Crowdfunding Bencana Di Indonesia," Forum Zakat, 2026, https://forumzakat.org/empati-publik-vs-regulasi-dilema-crowdfunding-bencana-di-indonesia/.

kepastian hukum dan akuntabilitas publik dapat berjalan tanpa mengorbankan imperatif kemanusiaan.[14]

Berangkat dari kebutuhan akan rekonstruksi regulasi yang berorientasi pada kemanusiaan, skema izin darurat tidak dapat dipahami semata sebagai instrumen teknis, melainkan sebagai perwujudan perubahan paradigma dalam tata kelola penanggulangan bencana. Skema ini harus dirancang sebagai mekanisme hukum yang bersifat temporer, terukur, dan berbasis situasi darurat, sehingga mampu menjembatani tuntutan kecepatan respons dengan prinsip kepastian hukum. Izin penggalangan dana diberikan secara deklaratif sejak ditetapkannya status darurat bencana oleh otoritas berwenang, dengan batas waktu dan ruang lingkup penggunaan dana yang ditentukan secara normatif.[15] Dalam konstruksi ini, negara ditempatkan sebagai fasilitator yang menjamin transparansi dan integritas pengelolaan dana, bukan sebagai penghambat inisiatif solidaritas publik. Pengawasan dan pertanggungjawaban kemudian dilaksanakan pada tahap pascabencana melalui mekanisme pelaporan terbuka, audit keuangan, serta sanksi yang proporsional apabila terjadi penyimpangan, sehingga hukum tetap berfungsi menjaga akuntabilitas tanpa mengorbankan imperatif kemanusiaan.

Pada akhirnya, rekonstruksi regulasi penggalangan dana publik berbasis media sosial merupakan keniscayaan yuridis dalam lanskap kebencanaan yang kian terdigitalisasi. Ketegangan antara norma hukum yang kaku dan realitas kemanusiaan yang menuntut kecepatan menunjukkan perlunya hukum bertransformasi menjadi instrumen yang responsif dan berorientasi pada perlindungan manusia. Regulasi yang

---

[14] Benny Riyanto, "Analisis Dan Evaluasi Hukum Terkait Kebencanaan," in *Kebencanaan*, ed. Indar Saleh (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2020), https://jdih.bolmutkab.go.id/uploads/majalahhukum/Kebencanaan.pdf.

[15] Satria K Yudha, "Revisi UU Penanggulangan Bencana Masuk Prolegnas: Fungsi BNPB Diperkuat," Msn, 2026, https://www.msn.com/id-id/berita/nasional/revisi-uu-penanggulangan-bencana-masuk-prolegnas-fungsi-bnpb-diperkuat/ar-AA1UIWMX?apiversion=v2&domshim=1&noservercache=1&noservertelemetry=1&batchservertelemetry=1&renderwebcomponents=1&wcseo=1.

adaptif dan berbasis situasi darurat memungkinkan negara tetap menjaga akuntabilitas tanpa menghambat solidaritas publik, sehingga hukum hadir bukan sebagai pembatas empati, melainkan sebagai penopang keadilan dan martabat kemanusiaan dalam penanggulangan bencana.

C. PENUTUP

Dalam lanskap kebencanaan yang kian terdigitalisasi, penggalangan dana publik berbasis media sosial merepresentasikan pergeseran mendasar dalam praktik solidaritas kemanusiaan. Dinamika ini mempertemukan kecepatan empati publik dengan kerangka regulasi yang masih berwatak prosedural, sehingga menuntut hukum untuk tidak sekadar mengatur, tetapi juga berpihak pada perlindungan martabat manusia. Melalui rekonstruksi regulasi yang adaptif dan berkeadilan, hukum kebencanaan dapat memadukan kepastian normatif dan imperatif kemanusiaan sebagai fondasi tata kelola penanggulangan bencana.

DAFTAR PUSTAKA

Asep Kurnia. "Peran Inovasi Teknologi Digital Sebagai Mitigasi Bencana Alam Yang Mengancam Keamanan Negara." Institut Teknologi Bandung, 2022. https://itb.ac.id/berita/detail/58972/peran-inovasi-teknologi-digital-sebagai-mitigasi-bencana-alam-yang-mengancam-keamanan-negara.

Dian Rahma Fika. "Menteri Sosial: Penggalangan Donasi Bencana Sebaiknya Izin Dulu." TEMPO, 2025.

"Digital 2025: Indonesia." We Are Social, 2025. https://wearesocial.com/id/blog/2025/02/digital-2025/.

Hia, Almerdo Agsa Soroinama. "No Viral, No Justice: Influencer Ferry Irwandi Menggalang Dana Bantuan Bencana Sumatera, Menuai Pro-Kontra." Kunci Hukum, 2025. https://www.kuncihukum.com/artikelpage/453/no-viral-no-justice-influencer-ferry-irwandi-menggalang-dana-bantuan-bencana-sumatera-menuai-pro-kontra.

Muhammad Anwar. "Empati Publik vs Regulasi, Dilema Crowdfunding Bencana Di Indonesia." Forum Zakat, 2026. https://forumzakat.org/empati-publik-vs-regulasi-dilema-crowdfunding-bencana-di-indonesia/.

Pan Mohammad Faiz. "Memaknai Salus Populi Suprema Lex." Majalah Konstitusi, 2020. https://panmohamadfaiz.com/2020/09/03/memaknai-salus-populi-suprema-lex/.

Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1945).

Raihan Muhammad. "Banjir Sumatera Dan Pentingnya Hak Asasi Manusia." KOMPAS.com, 2025.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan

Bencana, Pub. L. No. Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4723 (2007).

———. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang dan Barang, Pub. L. No. Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 2273 (1961).

Riyanto, Benny. "Analisis Dan Evaluasi Hukum Terkait Kebencanaan." In *Kebencanaan*, edited by Indar Saleh. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2020. https://jdih.bolmutkab.go.id/uploads/majalahhukum/Kebencanaan.pdf.

Rusnadi Suryatman Putra. "Pasca Bencana Di Sumatra: BNPB Percepat Hunian, Infrastruktur Vital, Dan Operasi Modifikasi Cuaca." Badan Penanggulangan Nasional Bencana, 2026.

Satria K Yudha. "Revisi UU Penanggulangan Bencana Masuk Prolegnas: Fungsi BNPB Diperkuat." Msn, 2026. https://www.msn.com/id-id/berita/nasional/revisi-uu-penanggulangan-bencana-masuk-prolegnas-fungsi-bnpb-diperkuat/ar-AA1UIWMX?apiversion=v2&domshim=1&noservercache=1&noservertelemetry=1&batchservertelemetry=1&renderwebcomponents=1&wcseo=1.

YOHANES MEGA HENDARTO. "Jajak Pendapat: "Influencer" Berperan Himpun Solidaritas Untuk Sumatera." KOMPAS.id, 2025.

Yusriman. "INTERAKSI SOSIAL DALAM ERA DIGITAL: DAMPAK TEKNOLOGI TERHADAP HUBUNGAN MANUSIA." *JURNAL DINAMIKA SOSIAL DAN SAINS* 2, no. 2 (2025): 454–61.